

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/3453

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – תקופת צינון במועמדות חבר כנסת או שר למשרת שופט),

התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 2ב 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, אחרי סעיף 2א יבוא :

2ב. "תקופת צינון
לא יתמנה לשופט מי שכיהן כחבר הכנסת או כחבר
למינוי שופט
הממשלה במהלך עשר השנים שקדמו למועד הגשת
מועמדותו לכהונת שופט."

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לבסס את עיקרון הפרדת הרשויות באמצעות קביעת חובת "צינון" משמעותית למי שממלא תפקיד נבחר ברשות המחוקקת או מכהן בתפקיד ברשות המבצעת בטרם יתמנה לכהונה בבית המשפט.

דוח הוועדה הציבורית לבחירת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו, בראשות נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר, המליץ כי : "אין למנות יועץ משפטי המעורב אותה שעה בפעילות פוליטית מן הסוג שנדון בחוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט–1959, ולא יתמנה פעיל לשעבר כאמור, אם טרם חלפה תקופת צינון של שלוש שנים מאז שפסק מפעילותו." (הוועדה הציבורית לבחירת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו דוח הוועדה 61 (1998)).

כיום, אין הוראה בחוק הקובעת כי על שר או חבר כנסת לעבור תקופת צינון לפני מינוי למשרת שופט. מצב זה אינו סביר.

תקופת צינון של עשר שנים לחבר כנסת או שר המבקשים להתמנות לשופט היא תקופה סבירה והולמת בנסיבות העניין.

קידום הצעת החוק יתרום לאמון הציבור במערכת המשפט ובמערכת הפוליטית גם יחד. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת גדעון סער (פ/23/1494), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/987) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/25/681).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בסיוון התשפ"ג (12.06.2023)

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.